



Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. HG93/2013
din 01.02.2013

pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată

Publicat : 08.02.2013 în MONITORUL OFICIAL Nr. 27-30 art. 140 Data intrării în vigoare

MODIFICAT

[HG829 din 29.12.25, MO646-650/30.12.25 art.834; în vigoare 01.01.26](#)

În scopul executării prevederilor art.101, art.101¹, art.101³, art. 101⁴ și 101⁶ din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (se anexează).

2. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr.1024 din 1 noiembrie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214-220, art.1136).

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Veaceslav NEGRUȚA

Nr. 93. Chișinău, 1 februarie 2013.

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr.93

din 1 februarie 2013

REGULAMENT

privind restituirea taxei pe valoarea adăugată

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (în continuare -*Regulament*) stabilește modul de restituire a sumelor taxei pe valoarea adăugată (TVA), conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal „Taxa pe valoarea adăugată”.

2. Subiecții impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situațiile prevăzute de:

articolul 101 alineatul (3) din Codul fiscal, avînd ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu articolul 96 litera b) prima liniuță din Codul fiscal;

articolul 101 alineatul (5) din Codul fiscal, avînd ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu articolul 104 literele a), b), b¹), f), g), h) și i) din Codul fiscal și articolul 4 alineatul (13), alineatul (13⁴) litera a), alineatul (13⁵) litera a), alineatul 13⁶, alineatul 13⁷ și alineatul 13⁸ din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal;

articolul 101 alineatul (5¹) din Codul fiscal, pentru depășirea sumei TVA aferente valorilor materiale și pentru serviciile procurate, datorită faptului că subiectul impozabil a aplicat măsurile de simplificare prevăzute la articolul 1017 din Codul fiscal;

articolul 101 alineatul (6) din Codul fiscal – pentru livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing;

articolul 101¹ din Codul fiscal, în redacția Legii nr.267 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, pentru investițiile (cheltuielile) capitale efectuate începînd cu 1 ianuarie 2012;

articolul 101¹ din Codul fiscal, în redacția Legii nr.71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, pentru investițiile (cheltuielile) capitale efectuate în clădiri de producție (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) începînd cu 1 mai 2015;

articolul 101¹ din Codul fiscal, în redacția Legii nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, pentru investițiile (cheltuielile) capitale efectuate în legătură cu reparația capital;

articolul 101⁴ din Codul fiscal, pentru investiții (cheltuieli) capitale efectuate în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat de interes național;

articolul 101⁶ din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative, pentru depășirea sumei TVA aferente procurărilor (inclusiv TVA aferentă importului) de mărfuri și servicii față de suma TVA calculată;

articolul 4 alineatul (20⁹) din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal.

[Pct.2 modificat prin HG829 din 29.12.25, MO646-650/30.12.25 art.834; în vigoare 01.01.26]

3. Agenții economici, care nu sînt înregistrați ca plătitori ai TVA, sînt în drept să beneficieze de restituirea TVA doar în cazurile prevăzute la art.101³ și art.101⁴ din Codul fiscal.

4. Restituirea TVA din buget se realizează prin decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat.

5. Prezentul Regulament se aplică asupra cazurilor de restituire a TVA, indiferent de perioada (ele) fiscală(e) pentru care se solicită restituirea TVA, ținîndu-se cont de termenul de prescripție stabilit de art.266 din Codul fiscal.

6. În cazul în care subiectul impozabil nu solicită restituirea sumelor TVA, depășirea sumelor deduse față de sumele calculate pentru livrările impozabile efectuate se reflectă ca fiind destinate deducerii pentru perioada ulterioară.

II. MODUL DE SOLICITARE A RESTITUIRII TVA

7. Solicitarea restituirii TVA se efectuează prin depunerea la Serviciul Fiscal de Stat a cererii de modelul stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament. În cererea de restituire se indică, în mod obligatoriu, suma TVA solicitată spre restituire, precum și sumele TVA ce urmează a fi utilizate în contul stingerii obligațiilor fiscale și/sau viitoarelor obligații fiscale și suma mijloacelor spre restituire la contul bancar/de plăți. Dacă nu este indicată suma solicitată spre restituire, cererea nu se examinează.

8. Suma TVA solicitată spre restituire trebuie să corespundă cu suma reflectată în Declarația privind TVA, cu excepția cazurilor de solicitare a restituirii TVA în baza art.101³ și 101⁴ din Codul fiscal de către agenții economici care nu sînt înregistrați ca plătitori ai TVA. În cazul solicitării restituirii TVA în baza art.4 alin.(138) din Legea nr.1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, subiecții impozabili solicitanți nu reflectă în declarația TVA suma solicitată spre restituire.

9. - *abrogat.*

10. - *abrogat.*

III. ACȚIUNILE SERVICIULUI FISCAL DE STAT

LA SOLICITAREA RESTITUIRII TVA DE CĂTRE

SUBIECTUL IMPOZABIL

11. Cererile privind restituirea TVA primite de către Serviciul Fiscal de Stat, cu excepția solicitării restituirii TVA de către agenții economici care nu sînt înregistrați ca plătitori ai TVA în temeiul articolelor 101³ și 101⁴ din Codul fiscal, sînt supuse examinării doar în cazurile în care subiectul impozabil a depus la Serviciul Fiscal de Stat declarații privind TVA pentru perioadele fiscale corespunzătoare.

11¹. Examinarea cazurilor de restituire a TVA se efectuează în baza cererilor depuse de către contribuabil, în ordinea primirii lor de către Serviciul Fiscal de Stat. Examinarea și confirmarea sumelor TVA spre restituire pentru fiecare cerere în parte se efectuează în ordinea legii/articolelor indicate în cerere.

12. Cu excepția cazurilor de restituire a TVA solicitată în temeiul art. 101¹, 101³, 101⁴ și 101⁶ din Codul fiscal, art. 4 alin. (13⁸) și alin. (20⁹) din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, Serviciul Fiscal de Stat este obligat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii privind restituirea TVA, să stabilească metoda de realizare a restituirii, bazându-se pe cerințele stipulate la punctul 13, cu perfectarea adnotării privind stabilirea metodei de realizare a restituirii TVA conform modelului aprobat prin ordin al Serviciului Fiscal de Stat.

[Pct.12 modificat prin HG829 din 29.12.25, MO646-650/30.12.25 art.834; în vigoare 01.01.26]

13. Cererea de restituire a TVA, cu excepția cazurilor de restituire a TVA solicitată în temeiul art.101¹, 101³ și 101⁴ din Codul fiscal, art. 4 alin. (13⁸) și alin. (20⁹) din Legea nr.1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, este examinată și pe marginea ei se adoptă decizia fără efectuarea controlului tematic, dacă simultan se respectă următoarele cerințe:

[Pct.13 modificat prin HG829 din 29.12.25, MO646-650/30.12.25 art.834; în vigoare 01.01.26]

1) subiectul impozabil își desfășoară activitatea cel puțin 2 ani;

2) subiectul impozabil a beneficiat de restituirea TVA de cel puțin două ori și de la ultima perioadă fiscală pentru care s-a restituit TVA cu efectuarea controlului fiscal nu au trecut 12 luni pentru contribuabilii deserviți de către Direcția deservire contribuabili mari din cadrul Serviciului Fiscal de Stat și 24 de luni - pentru celelalte entități;

3) în cadrul ultimului control tematic privind restituirea TVA suma impozitului spre restituire, confirmată de către Serviciul Fiscal de Stat, corespunde sumei solicitate de către plătitor;

4) în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și ale primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, calculate de Serviciul Fiscal de Stat, nu depășeau 3% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate.

14. Sumele TVA restituite subiecților impozabili, conform prevederilor punctului 13, sunt supuse controlului tematic de către Serviciul Fiscal de Stat cel puțin o dată pe parcursul a 12 luni - pentru contribuabilii mari și o dată la 24 de luni - pentru celelalte entități, de la ultima perioadă fiscală pentru care s-a efectuat controlul privind restituirea TVA.

15. În cazul în care subiectul impozabil care a depus cererea nu satisface cerințele stabilite la punctul 13 din prezentul Regulament, Serviciul Fiscal de Stat, în baza cererii

recepționate privind restituirea TVA, inițiază controlul tematic.

16. Restituirea TVA solicitată pentru cazurile stabilite în art.101¹, 101³ și 101⁴ din Codul fiscal, art. 4 alin. (13⁸) și alin. (20⁹) din Legea nr.1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal se efectuează în baza controlului tematic sau a controlului total documentar.

[Pct.16 modificat prin HG829 din 29.12.25, MO646-650/30.12.25 art.834; în vigoare 01.01.26]

17. - *abrogat.*

18. În cazul în care, în urma controlului, se stabilește restituirea parțială a TVA sau necesitatea respingerii cererii, în actul de control întocmit se specifică motivele întemeiate, cu adoptarea deciziei corespunzătoare.

19. Termenul general stabilit pentru efectuarea restituirii sumei TVA este de 45 de zile de la data depunerii cererii privind restituirea și stingerea obligației fiscale prin compensare a taxei pe valoarea adăugată, cu excepția cazurilor de restituire a TVA conform art. 4 alin. (20⁹) din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal. Din acest termen, 22 de zile sunt destinate pentru efectuarea controlului și adoptarea deciziei de restituire, 4 zile pentru întocmirea documentelor de plată și transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat, 8 zile pentru efectuarea restituirii efective, iar restul celorlalte zile sunt destinate pentru cazurile în care se necesită efectuarea controalelor de contrapunere la furnizorii de marfă și servicii, conform principiului - până la producător sau importator. În cazul solicitării restituirii pentru perioada fiscală pentru care nu a expirat termenul de prezentare a Declarației, termenul de restituire se calculează de la data expirării termenului de prezentare a acesteia.

Pentru cazurile de restituire a TVA conform art. 4 alin. (20⁹) din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, termenul general stabilit pentru efectuarea controlului și adoptarea deciziei de restituire constituie 22 de zile. Restituirea sumei TVA, confirmată spre restituire, se efectuează eşalonat în 4 tranșe pe parcursul a 4 ani conform graficului depus de către comerciant la Serviciul Fiscal de Stat. Mărimea tranșei spre plată în fiecare an nu trebuie să depășească 25% din suma confirmată spre restituire. În sensul prezentului alineat, prin an se înțelege perioada de 12 luni consecutive, începând cu luna în care a fost aprobată decizia de restituire a TVA.

[Pct.19 modificat prin HG829 din 29.12.25, MO646-650/30.12.25 art.834; în vigoare 01.01.26]

19¹. Prin derogare de la pct.19, pentru contribuabilii care au depus dezacord împotriva actului de control, restituirea sumei TVA se efectuează în termen ce nu va depăși 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire. Din acest termen, 30 de zile sunt destinate pentru efectuarea controlului, 15 zile pentru depunerea dezacordului și celelalte 15 zile pentru adoptarea deciziei, întocmirea documentelor de plată și efectuarea restituirii.

20. - *abrogat.*

21. - *abrogat.*

22. Decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat pe marginea cazului de restituire a TVA poate fi contestată de către solicitant, conform modului stabilit în Titlul V al Codului fiscal.

23. - *abrogat.*

24. Trezoreria de Stat, după primirea documentelor de plată cu privire la restituirea sumelor TVA de la Serviciul Fiscal de Stat asigură executarea lor.

25. Copiile documentelor ce confirmă dreptul la restituire, la care Serviciul Fiscal de Stat nu are acces prin intermediul resurselor informaționale ale altor instituții, conform acordurilor interinstituționale, sau nu consumă datele prin platforma de interoperabilitate, iar în cazurile specificate la punctului 32 subpunctul 9) - registrele de vânzări, cusute într-un dosar special, numerotate și autentificate de contribuabil, se prezintă ca anexă la actul de control. După executare, documentele de restituire a sumelor TVA, cu decizia de restituire, se arhivează la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat care a efectuat controlul. Copia contractului în baza căruia s-au efectuat livrări scutite de TVA cu drept de deducere, anexat la materialele privind restituirea TVA, este confirmată prin semnătura conducătorului agentului economic, precum și prin aplicarea semnăturii conducătorului lângă inscripția „copia corespunde originalului”.

În cazul ridicării documentelor în original de la solicitantul restituirii, funcționarii fiscali ce efectuează ridicarea lor urmează să întocmească procesul-verbal de ridicare a documentelor, respectându-se prevederile art.145 din Codul fiscal.

26. În actul de control privind restituirea TVA din buget pentru fiecare perioadă fiscală se va înscrie separat suma TVA destinată deducerii în perioada fiscal ulterioară, divizată după sumele TVA achitate și neachitate.

27. La determinarea sumelor TVA spre restituire se verifică sumele TVA aferente livrărilor și procurărilor, în modul stabilit de legislația în vigoare. În cazul existenței dubiilor în partea ce ține de autenticitatea raporturilor economice, financiare, la decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat, se va efectua verificarea prin contrapunere la furnizorii de marfă și servicii, conform principiului - pînă la producător sau importator.

28. În cazul în care se solicită restituirea TVA pentru perioadele fiscale anterioare, se verifică sumele TVA aferente livrărilor și procurărilor pentru perioadele fiscale începînd cu prima perioadă fiscală care nu a fost supusă controlului pînă în ultima perioadă fiscală pentru care s-a prezentat declarația privind TVA și în care este reflectată suma solicitată spre restituire.

29. În cazul în care se solicită restituirea suplimentară a sumelor TVA pentru perioadele fiscale pentru care anterior s-a solicitat spre restituire TVA, Serviciul Fiscal de Stat urmează să examineze cererea, cu inițierea acțiunilor de verificare a sumei solicitate spre restituire.

30. Subiectul impozabil are dreptul la restituirea sumei TVA solicitată suplimentar

pentru perioadele fiscale pentru care anterior s-a efectuat restituirea TVA, la îndeplinirea următoarelor condiții:

1) suma solicitată suplimentar spre restituire este în limita valorii minime a depășirii TVA aferentă procurărilor față de TVA aferentă livrărilor, înregistrată în perioadele fiscale, începînd cu perioada fiscală pentru care se solicită suplimentar restituirea pînă la ultima perioadă fiscală, pentru care este prezentată ultima declarație privind TVA;

2) lipsește obligația de achitare a TVA la buget începînd cu perioada fiscală pentru care se solicită suplimentar restituirea TVA pînă la perioada fiscală în care se depune cererea de restituire a TVA;

3) la momentul inițierii controlului tematic pe marginea cererii suplimentare de restituire a TVA pentru livrările (investițiile) efectuate:

a) pînă la 1 ianuarie 2018 - TVA aferentă procurărilor este achitată prin intermediul contului bancar;

b) după 1 ianuarie 2018 - TVA aferentă procurărilor este achitată.

**IV. CERINȚELE PRIVIND CONFIRMAREA DOCUMENTARĂ
LA SOLICITAREA RESTITUIRII TVA DIN BUGET, CU EXCEPȚIA
CAZURILOR PREVĂZUTE DE ARTICOLUL 1013 DIN
CODUL FISCAL**

31. În toate cazurile de solicitare a restituirii TVA prevăzute în prezentul capitol, subiecții impozabili la care se efectuează controlul fiscal tematic privind restituirea TVA urmează să prezinte funcționarilor fiscali registrele de evidență a livrărilor și procurărilor. Pentru livrările documentate cu facturi fiscale electronice, generate în Sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale „e-Factura” (în continuare - SIA „e-Factura”), nu există obligația prezentării facturii fiscale pe suport de hârtie, în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale și serviciile procurate.

32. În scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale și serviciile procurate subiecții impozabili trebuie să dispună de:

1) pentru livrări de mărfuri:

a) contractul în baza căruia a fost efectuat exportul de mărfuri;

b) factura/factura fiscală comercială (invoice);

d) documentul de transport internațional al mărfurilor (copie), cu excepția livrărilor efectuate prin intermediul poștei;

e) confirmarea organelor vamale privind livrarea mărfurilor pentru export;

f) la livrarea mărfurilor la export prin intermediul poștei, suplimentar se prezintă documentul indicat în borderoul documentelor anexate la declarația vamală de export, completat de către operatorul poștal pe faptul expedierii poștale

Subpunctul 1) nu se extinde asupra mărfurilor livrate la export prin intermediul poștei în țările în care, conform normelor internaționale, sînt interzise trimiterile poștale către acestea ale mărfurilor respective.

2) pentru livrări de servicii:

a) confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea perfectată de traducător autorizat conform legislației, cu excepția cazului în care confirmarea este emisă în limba rusă sau engleză);

b) documentele de plată/extrasele de cont (în lipsa documentelor de plată) ce confirmă achitarea serviciului;

c) în cazul exportului de servicii legate de livrarea bunurilor materiale - declarația vamală și documentele ce atestă transportarea bunurilor materiale în cauză în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova;

3) pentru serviciile de transport internațional de pasageri efectuate cu:

a) transportul auto, cu regularitate - foaia de parcurs, fișa de evidență a biletelor, pentru transportările unice - foaia de parcurs, borderourile de control;

b) transportul feroviar - fișa de evidență a biletelor;

c) transportul avia - misiunea de zbor;

d) transport naval - conosamentul;

4) la prestarea serviciilor de transport și expediție internațională de mărfuri efectuate cu:

a) transportul auto - contractul sau comanda ori copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediție, documentele de plată/extrasele de cont (în lipsa documentelor de plată) ce confirmă achitățile pentru serviciile prestate, factura/factura fiscală de transport internațional auto (CMR), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinație și prezența ștampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepția cazurilor în care transportul se efectuează fără trecerea frontierei țării;

b) transportul feroviar - copia facturii/facturii fiscale de transport feroviar cu ștampilele organului vamal al Republicii Moldova, actele lucrărilor (serviciilor) executate pentru perioada de gestiune. Pentru serviciile de expediție se prezintă actele de verificare efectuate cu Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și cu alți expeditori care au participat la prestarea serviciilor respective, factura/factura fiscală de transport internațional pe cale ferată (forma 4A);

c) transportul aerian - factura/factura fiscală de expediție avia (Air Waybill), cu nota

de sosire a mărfurilor în țara de destinație;

d) transportul naval – conosamentul care, prin înscrierile și ștampilele aplicate, atestă prestarea serviciului de transport internațional;

5) pentru serviciile operatorului aerodrom (aeroport), pentru serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional cu aeronave, de deservire la sol a aeronavelor, de securitate aeronautică și de navigație aeriană, aferente aeronavelor în trafic internațional; pentru serviciile de comercializare a biletelor de transport internațional auto, feroviar și fluvial – documentele ce confirmă prestarea serviciilor enumerate și valoarea acestora;

6) pentru serviciile acordate prin intermediul mijloacelor electronice:

a) confirmarea primirii plății pentru serviciile respective (dacă aceasta a avut loc) sau informația privind mijloacele bănești încasate prin intermediul cardurilor sistemelor internaționale de plăți, prezentate de către bancă, în baza căreia va fi posibilă identificarea destinatarului străin;

b) - *abrogată*.

7) pentru energia electrică, energia termică și gaze la export:

a) confirmarea destinatarului străin privind recepționarea livrărilor;

b) declarațiile vamale ce confirmă efectuarea exportului;

c) - *abrogată*.

8) pentru serviciile de transport internațional prin conducte, rețele electrice:

a) contractul în baza căruia a fost efectuat transportul;

b) factura/factura fiscală comercială (invoice);

c) confirmarea Serviciului Vamal privind veridicitatea operațiunilor de export efectuate de subiectul impozabil sau brokerul vamal care a depus la organul vamal declarația vamală în formă electronică în numele subiectului impozabil;

d) documentele ce atestă livrările efectuate;

9) pentru livrările efectuate de către producătorii de pâine și produse de panificație, exploatațiile de producție a laptelui și întreprinderile ce prelucrează lapte și produc produse lactate – documentele (facturile fiscale) care atestă livrările;

10) pentru energia electrică, energia termică, apa caldă, alimentarea cu apă și canalizarea pentru bunurile cu destinație locativă, inclusiv pentru casele de vacanță:

- în cazul livrării operatorilor rețelelor de distribuție și furnizorilor energiei electrice de către întreprinderile producătoare – actele de recepție între operatorii rețelelor de distribuție și producători, precum și între furnizorii energiei electrice și producători;

- în celelalte cazuri - registrele de evidență a livrărilor și procurărilor.

11) pentru mărfurile și serviciile livrate în conformitate cu art.104 lit.f) și i) din Codul fiscal:

a) - *abrogată*;

b) contractul de livrare;

c) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, rezidentului Portului Internațional Liber Giurgiuilești sau rezidentului Aeroportului Internațional Liber Mărculești căruia îi este efectuată livrarea;

d) pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere:

- pentru livrările de mărfuri:

- factura fiscală cu indicarea ca punct de destinație zona economică liberă, Portul Internațional Liber Giurgiuilești sau Aeroportul Internațional Liber Mărculești, stampilată și semnată de către funcționarul vamal responsabil din cadrul postului vamal care supraveghează activitatea ZEL, PILG sau AILM - pentru livrările pe adresa rezidenților care nu au optat, în conformitate cu art. 427 alin. (6) din Codul vamal nr. 95/2021, pentru aplicarea garanțiilor de stat în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere, ale art. 12 din Legea nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiuilești” și, respectiv, ale art.9 din Legea nr.178/2008 cu privire la Aeroportul Internațional Liber „Mărculești” sau pe adresa rezidenților înregistrați după data de 1 ianuarie 2024;

- copia declarației vamale de plasare de către rezidentul zonei economice libere, Portului Internațional Liber Giurgiuilești sau Aeroportului Internațional Liber Mărculești a mărfurilor în zona economică liberă, Portul Internațional Liber Giurgiuilești sau Aeroportul Internațional Liber Mărculești, cu excepția energiei electrice, energiei termice și a gazului consumat în interiorul zonei economice libere, Portului Internațional Liber Giurgiuilești sau Aeroportului Internațional Liber Mărculești - pentru livrările pe adresa rezidenților care au optat, în conformitate cu art. 427 alin. (7) din Codul vamal nr. 95/2021, pentru aplicarea garanțiilor de stat în conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere, ale art. 12 din Legea nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiuilești” și, respectiv, ale art. 9 din Legea nr. 178/2008 cu privire la Aeroportul Internațional Liber „Mărculești”.

Prezentele cerințele sunt aplicabile până va fi asigurat schimbul automatizat de informație dintre Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat, prin platforma de interoperabilitate „MConnect”.

- de servicii - factura fiscală eliberată pe faptul acordării serviciilor, al căror loc de livrare reprezintă zona economică liberă, Portul Internațional Liber Giurgiuilești sau Aeroportul Internațional Liber Mărculești;

e) pentru livrările efectuate fără obligativitatea completării declarației vamale,

conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere și art. 4 alin. (2) din Legea nr. 178/2008 cu privire la Aeroportul Internațional Liber „Mărculești” – actele menționate la lit. b) și c) și facturile fiscale.

12) pentru livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing:

- a) documentele (facturile fiscale) care atestă livrările;
- b) facturile/facturile fiscale care atestă predarea bunului către locatar;
- c) facturile/facturile fiscale fiscale care atestă primirea ratelor de leasing;

13) pentru livrările de mărfuri și servicii destinate realizării proiectelor Fondului de Investiții Sociale din Moldova (în continuare – *FISM*):

a) contractele încheiate între FISM și agenții economici care execută lucrări din resursele FISM;

b) contractele încheiate între unitățile administrativ-teritoriale, agențiile de implementare și agenții economici privind executarea lucrărilor finanțate din resursele FISM;

c) contractele încheiate între agenții economici antreprenori care solicită restituirea TVA și agenții economici care au încheiate contracte cu FISM sau cu unitățile administrativ-teritoriale, agențiile de implementare – în cazul solicitării restituirii TVA de către agenții economici antreprenori pentru livrările de mărfuri și servicii destinate realizării proiectelor FISM;

d) facturile fiscale eliberate pentru volumul de lucrări executate și documentele în baza cărora ele sînt eliberate (actele de îndeplinire a lucrărilor etc.);

14) pentru livrările de mărfuri în magazinele duty-free:

a) contractele de livrare a mărfurilor în magazinul duty-free;

b) facturile fiscale pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere, în care este indicat drept punct de destinație magazinul duty-free, avînd aplicată ștampila Serviciului Vamal;

c) confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea mărfurilor în magazinul duty-free;

15) pentru efectuarea investițiilor (cheltuielilor) capitale:

a) la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor materiale, serviciilor, utilizate pentru efectuarea investițiilor – facturile fiscale și documentele de plată ce confirmă achitarea valorii procurărilor în cauză, inclusiv TVA;

b) la procurarea valorilor materiale de la nerezidenți sau de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relații fiscale cu

sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investițiilor - documentele de plată ce confirmă achitarea TVA la Serviciul Vamal;

c) la beneficierea de servicii de la nerezidenți sau de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investițiilor - documentele ce atestă achitarea la Serviciul Fiscal de Stat a TVA aferentă procurării lor, precum și documentele de plată ce atestă beneficierea de aceste servicii;

d) - *abrogată*.

15¹) pentru investițiile (cheltuielile) capitale efectuate în cadrul realizării proiectelor de parteneriat public-privat de interes național:

a) contractele încheiate în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat de interes național;

b) la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor materiale, serviciilor utilizate pentru efectuarea investițiilor - facturile fiscale și documentele de plată ce confirmă achitarea prin cont bancar a valorii procurărilor în cauză, inclusiv TVA, iar în cazul investițiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri - suplimentar la documentele specificate la lit.a), c) și d), subiectul trebuie să dispună de documentele ce atestă executarea lucrărilor - proces-verbal de executare/recepționare a lucrărilor (acte de primire-predare);

c) la procurarea valorilor materiale de la nerezidenți sau de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investițiilor - documentele de plată ce confirmă achitarea TVA prin cont bancar la Serviciul Vamal;

d) la beneficierea de servicii de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investițiilor - documentele ce atestă achitarea prin cont bancar a TVA aferentă procurării lor la bugetul public național, precum și documentele ce atestă beneficierea de aceste servicii.

16) la prestarea pe teritoriul țării a serviciilor de prelucrare solicitantului plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă de către agenții economici din industria ușoară:

a) contractele de prestare a serviciilor, încheiate cu solicitantul plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă;

b) factura fiscală pentru serviciile prestate;

c) facturile/facturile fiscale care confirmă primirea materiei prime și returnarea produselor prelucrate;

d) actul de executare a lucrărilor, cu indicarea mențiunilor contractului în baza căruia acestea au fost executate;

e) documentele agenților economici ce confirmă achitarea serviciilor prestate.

17) pentru mărfurile (cu excepția produselor petroliere) și serviciile destinate realizării Programului „Compact” livrate pe teritoriul Republicii Moldova:

a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări scutite de TVA cu drept de deducere;

b) în cazul prestării serviciilor și lucrărilor, procesul-verbal de executare a lucrărilor (actul de executare a lucrărilor);

c) facturile fiscale pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere, contrasemnate de către reprezentantul autorizat al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) sau al beneficiarului;

d) copia scrisorii emise de către FPM Moldova pe blanchetă oficială cu antet, cu indicarea beneficiarului și a proiectului și cu confirmarea că livrările către acest beneficiar ale mărfurilor (cu excepția produselor petroliere), serviciilor și lucrărilor destinate realizării Programului „Compact” se scutesc de TVA cu drept de deducere;

18) pentru mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările și serviciile destinate reparației clădirii Parlamentului:

a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări scutite de TVA cu drept de deducere;

b) în cazul prestării serviciilor și lucrărilor, procesul-verbal de executare a lucrărilor (actul de executare a lucrărilor);

c) facturile fiscale pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere;

d) confirmarea eliberată subiecților de către Ministerul Economiei și Infrastructurii sau Secretariatul Parlamentului, în care este specificat furnizorul mărfurilor, serviciilor și/sau lucrărilor, cumpărătorul acestora, cantitatea și destinația acestora.

19) pentru livrarea produselor din biomasă lemnoasă, erbacee și din fructe destinată producerii energiei termice și apei calde:

a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări scutite de TVA cu drept de deducere;

b) scrisoarea beneficiarului pe formular oficial privind confirmarea faptului utilizării volumului (cantității) procurat(e) conform destinației;

c) facturile fiscale pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere;

20) pentru livrările de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chișinău”:

a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări scutite de TVA cu drept de

deducere;

b) în cazul prestării serviciilor și lucrărilor, actul de executare a lucrărilor;

c) factura fiscală, contrasemnată de către un reprezentant autorizat al Primăriei municipiului Chișinău sau al beneficiarului;

d) copia scrisorii Primăriei municipiului Chișinău pe formular oficial, cu indicarea denumirii beneficiarului și a proiectului, cu confirmarea că acesta beneficiază de aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la mărfurile, serviciile și lucrările procurate în Republica Moldova, destinate realizării proiectului „Reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chișinău”;

21) pentru livrările de mărfuri și servicii destinate Programului de investiții prioritare prevăzut de Studiul de fezabilitate la Programul de alimentare cu apă și tratare a apelor uzate în municipiul Chișinău:

a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări scutite de TVA cu drept de deducere;

b) în cazul prestării serviciilor și lucrărilor, actul de executare a lucrărilor;

c) factura fiscală, contrasemnată de către un reprezentant autorizat al S.A. „Apă-Canal Chișinău” sau al beneficiarului;

d) copia scrisorii S.A. „Apă-Canal Chișinău” pe formular oficial, cu indicarea denumirii beneficiarului și a proiectului, cu confirmarea că acesta beneficiază de aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la mărfurile, serviciile și lucrările procurate în Republica Moldova, destinate realizării Programului de investiții prioritare prevăzut de Studiul de fezabilitate la Programul de alimentare cu apă și tratare a apelor uzate în municipiul Chișinău;

22) pentru importul și/sau achiziționarea mărfurilor, a articolelor de completare, utilizate ca materie primă sau materiale la producerea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor care cad sub incidența art.103 alin.(1) pct.27¹⁾ din Codul fiscal:

a) la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, a articolelor de completare, utilizate ca materie primă sau materiale la producere - facturile fiscale și documentele de plată ce confirmă achitarea prin cont bancar a valorii procurărilor în cauză, inclusiv TVA;

b) la importul sau achiziționarea de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, a mărfurilor, a articolelor de completare utilizate ca materie primă sau materiale la producere - documentele de plată ce confirmă achitarea TVA prin cont bancar la Serviciul Vamal, factura comercială (invoice);

23) pentru restituirea TVA conform art. 101⁶ din Codul fiscal nr. 1163/1997, după caz, documentul de plată ce confirmă achitarea TVA la buget:

a) pentru mărfurile, serviciile procurate de la persoanele juridice și fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar;

b) pentru proprietatea procurată de la întreprinderile declarate în proces de insolabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolabilității nr. 149/2012;

c) pentru proprietatea gajată, ipotecată, sechestrată procurată;

24) pentru restituirea TVA conform capitolului XI²:

a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări de energie electrică și/sau de gaze naturale;

b) facturile fiscale în care este înscrisă mențiunea «Taxare inversă».

[Pct.32 subpct.24) introdus prin HG829 din 29.12.25, MO646-650/30.12.25 art.834; în vigoare 01.01.26]

33. - *abrogat.*

V. CERINȚELE PRIVIND CONFIRMAREA

DOCUMENTARĂ LA SOLICITAREA RESTITUIRII TVA

CONFORM ARTICOLULUI 1013 DIN CODUL FISCAL

34. - *abrogat.*

34¹. Agenții economici care, după 1 ianuarie 2018, efectuează investiții (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepția șoferului, și nu sînt înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, urmează să prezinte funcționarilor fiscali următoarele documente:

a) la procurarea autovehiculelor de la nerezidenți sau de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investițiilor - documentele de plată ce confirmă achitarea TVA la Serviciul Vamal prin intermediul contului bancar;

b) la procurarea autovehiculelor pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate pentru efectuarea investițiilor - facturile fiscale și copiile documentelor de plată ce confirmă achitarea, prin intermediul contului bancar, a sumei TVA către furnizorul lor.

VI. DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE

PENTRU LIVRĂRILE DE MĂRFURI ȘI SERVICII,

SCUTITE DE TVA CU DREPT DE DEDUCERE

35. - *abrogat.*

35¹. Pentru livrările de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere

efectuate după 1 ianuarie 2018, suma TVA spre restituire se determină în modul următor:

1) suma TVA dedusă în fiecare perioadă fiscală se formează din sumele TVA indicate în facturile fiscale primite, precum și sumele TVA achitate la importul mărfurilor (serviciilor);

2) se determină suma TVA dedusă care este achitată la momentul inițierii controlului (atât pentru perioada fiscală curentă, cât și pentru cea dedusă din perioadă fiscală precedentă). În suma TVA achitată se includ și sumele transferate în contul stingerii datoriilor contribuabililor față de bugetul public național și în contul stingerii plăților administrate de organele vamale din sumele TVA anterior restituite;

3) se determină suma TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate cu scutire de TVA cu drept de deducere prin înmulțirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu valoarea acestei livrări. Pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere a mărfurilor nominalizate la art.96 lit.b) din Codul fiscal efectuate începând cu 22 octombrie 2010, se determină suma TVA aferentă acestor livrări prin înmulțirea valorii lor la cota stabilită la art.96 lit.b) din Codul fiscal.

La determinarea valorii impozabile la serviciile de expediție și la serviciile de comercializare a билетelor la rutele internaționale, cota standard a TVA în mărime de 20% se va înmulți doar cu valoarea comisionului pentru serviciile de expediție prestate și serviciile de comercializare a билетelor;

4) se acceptă spre restituire pentru fiecare perioadă fiscală, separat, numai suma TVA determinată ca diferență dintre suma TVA dedusă, inclusiv din perioada fiscală precedentă, și suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limitele sumei specificate la subpunctul 2) al prezentului punct, dar nu mai mare decât suma absolută, determinată în subpunctul 3), adică TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate cu scutire de TVA cu drept de deducere (anexa nr.2¹ la prezentul Regulament).

La exportul mărfurilor supuse accizelor, fabricate din materia primă supusă accizelor, limita valorii maxime a TVA apreciate spre restituire se majorează cu suma ce se determină prin înmulțirea cotei standard a TVA la valoarea accizelor achitate furnizorilor la procurarea materiei prime utilizate la producerea mărfurilor exportate.

36. Livrarea energiei electrice, termice, a apei calde, a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pentru bunurile cu destinație locativă, inclusiv pentru casele de vacanță, cu scutirea de TVA cu drept de deducere, se efectuează de către:

1) întreprinderile producătoare de energie electrică, termică sau apă caldă către rețelele de distribuție;

2) rețelele de distribuție;

3) prestatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

4) titularii de licență privind furnizarea energiei electrice.

37. Pentru fiecare livrare de energie electrică, termică sau apă caldă (după caz), rețelele de distribuție, o dată în lună, remit întreprinderilor producătoare informația de formă liberă (notă) privind cantitatea de energie electrică, termică sau apă caldă (după caz) ce urmează a fi impozitată cu TVA la cota standard și cu scutire de TVA cu drept de deducere.

38. Pierderile tehnologice, în limitele stabilite, se repartizează de către rețelele de distribuție proporțional livrărilor impozabile cu TVA la cota standard și celor scutite de TVA cu drept de deducere.

38¹. Stingerea sumelor TVA aferente livrărilor de mărfuri și servicii în scopul determinării depășirii sumei TVA pasibile restituirii, cu excepția cazurilor de restituire a TVA conform art. 101⁶ din Codul fiscal, se efectuează conform următoarei consecutivități:

- 1) sumele TVA deductibile neachitate;
- 2) sumele TVA deductibile achitate.

**VII. DETERMINAREA SUMELOR TVA SPRE RESTITUIRE
PENTRU LIVRĂRILE EFECTUATE DE CĂTRE PRODUCĂTORII
DE PÂINE ȘI PRODUSE DE PANIFICAȚIE, PRECUM ȘI DE
CĂTRE EXPLOATAȚIILE DE PRODUCȚIE A LAPTELUI
ȘI ÎNTREPRINDERILE CE PRELUCREAZĂ LAPTE ȘI
PRODUC PRODUSE LACTATE**

39. - *abrogat.*

39¹. Pentru livrările efectuate după 1 ianuarie 2018 de către producătorii de pâine și produse de panificație, exploatațiile de producție a laptelui și de către întreprinderile ce prelucrează lapte și produc produse lactate, determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul următor:

1) se determină limita sumei TVA spre restituire prin înmulțirea diferenței dintre cota standard a TVA în mărime de 20% și cota redusă a TVA cu valoarea livrării ce se impune cu TVA la cota redusă;

2) se acceptă spre restituire numai suma TVA determinată ca diferență între suma TVA dedusă, inclusiv din perioada precedentă, și suma TVA calculată pentru livrările efectuate, dar nu mai mare decât suma specificată la subpunctul 1) al prezentului punct.

40. - *abrogat.*

**VIII. DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE
ÎN CAZUL EFECTUĂRII LIVRĂRILOR ÎN CADRUL**

CONTRACTELOR DE LEASING

41. În cazul efectuării livrărilor în cadrul contractelor de leasing, determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul următor:

1) se determină suma TVA prin înmulțirea cotei-standard a TVA în mărime de 20% cu suma valorii fără TVA și fără comision a ratelor de leasing, încasate sau care urmează a fi încasate în perioada fiscală pentru care se solicită restituirea;

2) se acceptă spre restituire, pentru fiecare perioadă fiscală separat, numai suma TVA determinată ca diferența dintre suma TVA dedusă, inclusiv din perioada fiscală precedentă, și suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limitele sumei absolute determinate la subpunctul 1) al prezentului punct.

IX. DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE

ÎN CAZUL INVESTIȚIILOR (CHELTUIELILOR) CAPITALE

42. - *abrogat.*

42¹. În cazul investițiilor (cheltuielilor) capitale efectuate după 1 ianuarie 2018, determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:

1) se determină suma TVA achitată la momentul inițierii controlului pentru mărfurile și serviciile utilizate la efectuarea investițiilor;

2) se determină depășirea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor pentru valorile materiale, serviciile procurate față de suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale și serviciile livrate;

3) suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct se compară cu suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct și se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.

42². În cazul investițiilor (cheltuielilor) capitale efectuate de către subiectul înregistrat în calitate de plătitor al TVA în cadrul parteneriatului public-privat de interes național, conform prevederilor, art. 1014 și 1016 din Codul fiscal, determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:

1) se determină suma TVA achitată la momentul inițierii controlului prin intermediul contului bancar, aferentă mărfurilor și serviciilor utilizate la efectuarea investițiilor (cheltuielilor) capitale;

2) se determină depășirea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor pentru valorile materiale, serviciile procurate față de suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale și serviciile livrate;

3) suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct se compară cu suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct și se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.

42³. În cazul investițiilor (cheltuielilor) capitale efectuate de către subiectul care nu este înregistrat în calitate de plătitor al TVA în cadrul parteneriatului public -privat de interes național, conform prevederilor, art. 101⁴ și 101⁶ din Codul fiscal, determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:

1) se determină suma TVA aferentă mărfurilor și serviciilor utilizate la efectuarea investițiilor (cheltuielilor) capitale;

2) se determină suma TVA achitată prin intermediul contului bancar furnizorului pe teritoriul țării sau Serviciului Vamal – în cazul procurării de la persoanele juridice și fizice nerezidente și/sau rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar;

3) suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct se compară cu suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct și se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.

43. - *abrogat.*

44. Pentru investițiile (cheltuielile) capitale efectuate de către investitor din contul mijloacelor obținute de la bugetul public național nu se admite spre restituire suma TVA aferentă lor.

Capitolul X - *abrogat.*

X¹. DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE

CONFORM ART. 4 ALIN.(138) DIN LEGEA NR.1417/1997

PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A TITLULUI III AL

CODULUI FISCAL

45¹. Suma TVA posibilă restituirii se determină în limita sumei TVA achitate la importul și/sau achiziționarea mărfurilor, a articolelor de completare care au fost utilizate la producerea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor care cad sub incidența art.103 alin.(1) pct.27¹) din Codul fiscal.

46¹. Se acceptă spre restituire suma TVA aferentă valorii materiei prime sau materialelor procurate, cu condiția reflectării acestora la costul mărfii fabricate de la art.103 alin.(1) pct.27¹) din Codul fiscal.

XI. DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE ÎN CAZUL

INVESTIȚIILOR (CHELTUIELILOR) CAPITALE EFECTUATE ÎN

AUTOVEHICULE PENTRU TRANSPORTUL A MINIMUM 22 DE

PERSOANE, CU EXCEPȚIA ȘOFERULUI

47. - *abrogat.*

47¹. În cazul investițiilor (cheltuielilor) capitale efectuate după 1 ianuarie 2018 în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepția șoferului, determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:

1) se determină suma TVA aferentă autovehiculelor pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepția șoferului, care reprezintă obiectul investițiilor (cheltuielilor) capitale;

2) se determină suma TVA achitată prin intermediul contului bancar furnizorului în cazul procurării autovehiculelor pe teritoriul republicii sau Serviciului Vamal - în cazul procurării autovehiculelor de la nerezidenți sau de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar;

3) suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct se compară cu suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct și se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.

47². - *abrogat.*

XI¹. DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE

CONFORM ART. 1016 DIN CODUL FISCAL

47³. Suma TVA pasibilă restituirii conform art. 1016 din Codul fiscal se determină pentru fiecare perioadă fiscală și reprezintă valoarea cea mai mică dintre următoarele sume:

1) 70% din totalul sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate acestora documentate prin:

a) SIA „e-Factura”; și

b) bonurile de casă emise de echipamentele de casă și control conectate la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, pentru care nu au fost emise facturi fiscale prin SIA „e-Factura”;

2) suma depășirii determinată pentru perioada fiscală ca diferența dintre sumele specificate la lit. a) și b), fără a fi luată în considerare suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru luna decembrie 2022:

a) suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri și servicii, precum și importului de mărfuri aferent perioadei fiscale:

- achitată furnizorilor pentru mărfurile, serviciile procurate;

- achitată pentru mărfurile importate;

- achitată la buget pentru valorile materiale procurate de la persoanele juridice și fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar;

- achitată la buget pentru proprietatea procurată de la întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr. 149/2012;

- achitată la buget pentru proprietatea gajată, ipotecată, sechestrată procurată.

În scopul determinării sumei TVA specificate la prezenta literă, se iau în considerare sumele TVA achitate la momentul depunerii cererii privind restituirea TVA;

b) suma TVA aferentă perioadei fiscale achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate;

3) în scopul determinării depășirii sumei TVA conform subpunctului 2), stingerea sumelor TVA aferente livrărilor de mărfuri și servicii se efectuează în următoarea consecutivitate:

- sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară, începând cu luna ianuarie 2023, neachitate;

- sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară, începând cu luna ianuarie 2023, achitate;

- sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară, începând cu luna decembrie 2022.

XI². DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE

CONFORM ART. 101 ALIN. (5¹) DIN CODUL FISCAL

47⁴. Suma TVA pasibilă restituirii conform art. 101 alin. (5¹) din Codul fiscal se calculează după cum urmează:

1) suma TVA dedusă în fiecare perioadă fiscală se formează din sumele TVA indicate în facturile fiscale primite, precum și din sumele TVA achitate la importul mărfurilor (serviciilor);

2) se determină suma TVA dedusă care este achitată la momentul depunerii cererii privind restituirea TVA (atât pentru perioada fiscală curentă, cât și pentru cea dedusă din perioadă fiscală precedentă). În suma TVA achitată se includ și sumele transferate în contul stingerii datoriilor contribuabililor față de bugetul public național și în contul stingerii plăților administrate de către organele vamale din sumele TVA anterior restituite;

3) se determină suma TVA aferentă valorii produselor energetice livrate, cu aplicarea măsurilor de simplificare prevăzute la art. 101⁷ din Codul fiscal, prin înmulțirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu valoarea acestei livrări. Pentru livrările produselor energetice nominalizate la art. 96 lit. b) din Codul fiscal, se determină suma TVA aferentă acestor livrări prin înmulțirea valorii lor la cota stabilită la art. 96 lit. b) din Codul fiscal;

4) se acceptă spre restituire pentru fiecare perioadă fiscală, separat, numai suma TVA determinată ca diferență dintre suma TVA dedusă, determinată la subpunctul 1), inclusiv din perioada fiscală precedentă, și suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limitele sumei specificate la subpunctul 2), dar nu mai mare decât suma determinată în subpunctul 3), adică TVA aferentă valorii produselor energetice livrate, cu aplicarea măsurilor de simplificare prevăzute la art. 101⁷ din Codul fiscal.

[Capitolul XI² introdus prin HG829 din 29.12.25, MO646-650/30.12.25 art.834; în vigoare 01.01.26]

XI³. DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE

CONFORM ART. 4 ALIN. (20⁹) DIN LEGEA NR. 1417/1997

PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A TITLULUI III AL

CODULUI FISCAL

47⁵. În cazul înregistrării la comerciantul de gaze naturale a sumei TVA mai mare de 10 milioane de lei spre deducere în perioada ulterioară (boxa 23 din Declarația privind TVA), în sensul art. 101⁷ din Codul fiscal, pentru perioada fiscală decembrie 2025, determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează după cum urmează:

1) se determină suma TVA spre deducere în perioada fiscală ulterioară reflectată în declarația TVA pentru luna decembrie 2025 (boxa 23 din Declarația privind TVA);

2) se apreciază suma TVA spre deducere în perioada ulterioară din luna decembrie 2025 în baza verificării corectitudinii, în conformitate cu legislația, a calculării sumelor TVA aferente livrărilor și a deducerii TVA aferente procurărilor pentru perioadele fiscale începând cu prima perioadă fiscală care nu a fost supusă controlului până în perioada fiscală decembrie 2025;

3) se acceptă spre restituire valoarea cea mai mică dintre sumele TVA, determinată în conformitate cu subpunctele 1) și 2).

[Capitolul XI³ introdus prin HG829 din 29.12.25, MO646-650/30.12.25 art.834; în vigoare 01.01.26]

XII. RESPONSABILITATEA SERVICIULUI FISCAL

DE STAT PENTRU ÎNCĂLCAREA TERMENELOR

DE RESTITUIRE A TVA

48. Responsabilitatea pentru încălcarea termenelor de restituire a TVA, stabilite de Codul fiscal și prezentul Regulament pentru procedurile administrate de Serviciul Fiscal de Stat, se pune pe seama șefilor, șefilor adjuncți ai IFS teritoriale și pe seama inspectorilor fiscali implicați în procedura de restituire a TVA.

49. Pentru încălcarea termenului de restituire a TVA, față de persoanele cu funcții de

răspundere din organul cu atribuții de administrare fiscală se aplică sancțiunea stabilită de art.311 din Codul contravențional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, în mărime de pînă la 300 unități convenționale.

50. În conformitate cu art.402 din Codul contravențional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, este în drept să examineze cazurile de încălcare a termenului de restituire a TVA și să aplice sancțiunea prevăzută de art.311 al Codului contravențional persoana cu funcție de răspundere.

51. În cazul încălcării termenului de restituire a TVA stabilit de Codul fiscal, contribuabilul este în drept să pretindă la plata dobînzii în conformitate cu art.176 alin.(3) din Codul fiscal.

[anexa nr. 1](#)

anexa nr.2 - abrogată

[anexa nr.2¹](#)

anexa nr.3 - abrogată

anexa nr.4 - abrogată